



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA  
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 17  
La Paz, 24 de agosto de 2018

**CONSIDERANDO:**

Que los Parágrafos I y II del Artículo 20 de la Constitución Política del Estado, determinan que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones y que es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social.

Que la Ley N° 164, de 8 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, establece "el régimen general de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, del servicio postal y el sistema de regulación, en procura del vivir bien".

Que el Artículo 103 de la Ley N° 164, dispone que el Estado en su nivel central a través del operador público designado, prestará el servicio postal universal, garantizando a todos los habitantes en forma permanente, con frecuencia predefinida, con calidad determinada, a precios asequibles, la prestación de servicios de oferta mínima, que se establecerán en reglamento.

Que el Artículo 105 de la Ley N° 164, señala que el Órgano Ejecutivo del nivel central, mediante norma expresa nombrará al operador público designado; y que el operador público designado, es el responsable de prestar y desarrollar el servicio postal universal en todo el territorio nacional, cuya autorización estará exenta de pago.

Que el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 3495 de 28 de febrero de 2018, indica: "Se crea la Agencia Boliviana de Correos denominada "Correos de Bolivia", como una institución pública descentralizada de derecho público con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda".

Que el Artículo 5 del referido Decreto Supremo establece que las funciones de la Agencia Boliviana de Correos son las Siguientes: a) Planificar, prestar, mejorar, y desarrollar en todo el territorio nacional los servicios postales básicos y no básicos, nacionales o internacionales, financieros, postales, conexos y accesorios establecidos en las disposiciones legales sobre Correos, en los convenios y Acuerdos Postales Internacionales suscritos por el Estado y en sus respectivos reglamentos y b) Prestar y promover el desarrollo del Servicio Postal Universal.

Que de conformidad con el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 3495 son atribuciones del Director General Ejecutivo, entre otras, las siguientes: a) Ejercer la representación legal de la institución, b) Ejercer la calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva de la Institución, d) Aprobar reglamentos internos, manuales y toda normativa necesaria para el cumplimiento de las finalidades de la Agencia Boliviana de Correos, j) Realizar y autorizar los actos administrativos necesarios para el funcionamiento de la institución.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA  
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS



Que el Artículo 9 del mencionado Decreto Supremo nombra a la Agencia Boliviana de Correos como el Operador Público Designado del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que por Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009, se aprueban las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Estado Plurinacional de Bolivia con el objetivo de establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de administración de bienes y servicios y las obligaciones y derechos que derivan de éstos, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 1178 y establecer los elementos esenciales de organización, funcionamiento y de control interno, relativos a la administración de bienes y servicios.

Que el Artículo 63 de las referidas Normas Básicas definen a la contratación por excepción, como la Modalidad que permite la contratación de bienes y servicios, única y exclusivamente por las causales de excepción señaladas en las referidas normas, precisando que dicha modalidad no será aplicable cuando la misma sea por falta de previsión de la entidad o inoportuna convocatoria del bien o servicio.

Que el párrafo I del Artículo 66 de las normas aprobadas por el Decreto Supremo N° 0181, precisa que cada entidad deberá desarrollar procedimientos para efectuar las contrataciones por excepción a través de acciones inmediatas, ágiles y oportunas.

Que el párrafo II del referido Artículo 66 señala que una vez suscrito el contrato, la entidad contratante deberá presentar la información de la contratación a la Contraloría General del Estado y registrar la Contratación por Excepción en el SICOES, cuando el monto sea mayor a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

Que mediante Informe INF/AGBC/DO N° 0002/2018 de 7 de agosto de 2018, con referencia: Informe Técnico de Solicitud de Reglamentación para la Contratación por Excepción - Proveedores de Servicio Aéreo, la Responsable Territorial de Sistemas y Operaciones a.i. conjuntamente con el Profesional en Relaciones Internacionales, Marketing y Comunicación de la Agencia Boliviana de Correos, concluye que por la naturaleza del servicio que ofrece la Agencia, y la normativa internacional y nacional que la rige, es necesario evaluar distintos proveedores de servicio de transporte de carga, recomendando la contratación de más de un proveedor que permita cumplir con los tiempos de entrega y no ver interrumpido el servicio de la Agencia lo que permitiría además poder contar con planes de contingencia ante cualquier problema que pueda presentarse.

Que en atención al Informe INF/AGBC/DO N° 0002/2018, en fecha 16 de agosto de 2016, la Dirección Administrativa Financiera de la Agencia Boliviana de Correos emitió el Informe INF/AGBC/DAF/PA N° 0003/2018, en el que concluye que si la Agencia Boliviana de Correos inicia procesos de contratación enmarcados en plazos establecidos en el Decreto Supremo N° 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en sus diferentes modalidades para los servicios de transporte aéreo y terrestre, incumpliría con los servicios que se deben prestar a los usuarios y clientes de la Agencia Boliviana de Correos, transgrediendo la normativa nacional e internacional de los servicios postales, ya que a la fecha se subrogaron varios contratos con los usuarios de servicios postales y se viene prestando el servicio a usuarios y clientes.

Que en tal sentido, el referido Informe INF/AGBC/DAF/PA N° 0003/2018 adjunta el correspondiente Proyecto de Reglamento de Contrataciones por Excepción para que el mismo sea autorizado mediante Resolución Expresa.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA  
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS



Que el Informe Legal AGBC / RESP. LEGAL N° 16/2018 de 24 de agosto de 2018, recomienda emitir la correspondiente Resolución Administrativa que apruebe el Procedimiento de Contratación por Excepción de la Agencia Boliviana de Correos.

**POR TANTO:**

El Director General Ejecutivo de la Agencia Boliviana de Correos, en su condición de Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE y en ejercicio de las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico vigente:

**RESUELVE:**

**PRIMERO.-** Aprobar el Procedimiento de Contratación por Excepción de la Agencia Boliviana de Correos que en Anexo forma parte integrante e indivisible de la presente Resolución Administrativa.

**SEGUNDO.-** La dirección Administrativa Financiera de esta entidad queda encargada del cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

  
Ing. Iván B. Cepeda Montaño  
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO  
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA  
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS



**ANEXO**  
**PROCEDIMIENTO CONTRATACION POR EXCEPCION**

Modelo que permite la contratación de bienes y servicios, única y exclusivamente por las causales de excepción señaladas en el Artículo 65 del D.S. 0181

La MAE es responsable de las contrataciones por excepción

| PASO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESPONSABLE                                                                   | INSTRUMENTO                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1    | <p>Elaboración de la Solicitud de Contratación adjuntando la documentación pertinente en respaldo del requerimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nota de Solicitud de Contratación por Excepción, debidamente firmada.</li><li>• Cotización, proforma o documento similar, que respalde el precio referencial. El precio referencial se calculará incluyendo todos los tributos, transporte, costos de instalación, inspecciones y cualquier otro concepto que incida en el costo total de los bienes y servicios. Asimismo, para la determinación del precio referencial se tomará en cuenta la estimación presupuestaria contenida en el POA y Presupuesto aprobado.</li><li>• Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, debidamente firmados por el responsable de su elaboración y el Responsable de la Unidad Solicitante.</li><li>• <b>Informe técnico que justifique la contratación por excepción.</b></li><li>• Certificación Presupuestaria (informe del saldo presupuestario), documento emitido bajo las siguientes condiciones:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ El importe de la certificación presupuestaria deberá ser igual o mayor al importe del precio referencial.</li><li>✓ En caso de varios ítems o financiamiento de un ítem con varias fuentes, la Certificación Presupuestaria deberá detallar claramente la estructura programática, fuente, organismo y el número de preventivo correspondiente a cada ítem.</li></ul></li><li>• Toda la documentación debe estar debidamente firmada por el responsable de la Unidad Solicitante y personal técnico.</li></ul> <p><b>La solicitud es presentada a la MAE.</b></p> | Unidad Solicitante<br>Unidad Administrativa<br>(Certificación Presupuestaria) | Documentación adjunta (incluye Certificación Presupuestaria) |
| 2    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Recepción de la Solicitud de contratación, y revisión de la documentación de respaldo.</li><li>• Remisión al área de Contrataciones, para la verificación documentaria.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MAE                                                                           | Documentación adjunta (incluye Certificación Presupuestaria) |
| 3    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión de la Solicitud de Contratación (ajustes, complementaciones, y/u observaciones) a la documentación presentada.</li><li>• Verificar que el proceso se encuentre inscrito en el Programa Anual de Contrataciones (PAC).</li><li>• <b>Se devuelve la solicitud a la MAE con las observaciones para su aprobación o rechazo del inicio de contratación</b></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad Administrativa                                                         | Solicitud documentada y revisada                             |
| 4    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Recibida la solicitud, con el visto bueno o las observaciones del Área de Contrataciones para que la misma cumpla las condiciones correspondientes, para efectos de autorizar o rechazar la presentación del requerimiento de contratación por excepción, mediante proveído en el formulario de Contratación por Excepción.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MAE                                                                           | Proveído                                                     |
| 5    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Presentación de un informe que resuma los antecedentes del proceso de contratación por excepción, condiciones y otros elementos importantes, sugiriendo se instruya la elaboración de un informe de Técnico Legal, y de no existir observaciones, se formule la Resolución Administrativa que autorice la contratación en cuestión.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DAF                                                                           | Informe adjuntando el archivo del proceso                    |





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA  
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 6  | <ul style="list-style-type: none"><li>Recibido el informe favorable, se instruye a la Unidad Jurídica, la elaboración del informe de Técnico Legal que respalde la procedencia del proceso de contratación por excepción, y de no existir observaciones, se elabore la Resolución Administrativa expresa que autorice la contratación.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MAE                    | Proveído                                                      |
| 7  | <ul style="list-style-type: none"><li>Elaboración del Informe de Técnico Legal de la solicitud y si la misma se enmarca dentro de una de las causales establecidas en el Art. 65 del DS N° 181, que respalde la contratación por excepción, además de la elaboración y firma de la Resolución Administrativa de Contratación por Excepción, en tres ejemplares (1. Unidad Jurídica, 2. DAF y 3. Archivo del Proceso de Contratación), conforme a normativa vigente, y gestión de firma por la MAE, constituyéndose dicha Resolución Administrativa en la autorización expresa para proceder con la Contratación por Excepción.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad Jurídica<br>MAE | Informe de Valoración<br>Legal y Resolución<br>Administrativa |
| 8  | <ul style="list-style-type: none"><li>Notificación de la Resolución Administrativa Expresa de autorización de la Contratación por Excepción, de la empresa a ser contratada, mediante la elaboración de una <b>CARTA DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACION</b>, en la cual se comunicará la contratación, además de los antecedentes que se considere pertinentes, solicitando la documentación que se requiere para la elaboración del contrato (RUPE y documentación que no se halle consignada en el RUPE) en procesos por cuantías mayores a Bs 20,000.-.</li><li>Se otorgará un <b>mínimo de 4 días hábiles</b> a partir de la recepción de la <b>CARTA DE NOTIFICACIÓN</b>, para la remisión de documentación solicitada para la elaboración del contrato. En caso de que la empresa elegida cumpla con la presentación de la documentación solicitada en un plazo menor al otorgado, el proceso continuará.</li></ul> | Unidad Administrativa  | Resolución<br>Administrativa                                  |
| 9  | <ul style="list-style-type: none"><li>Firma la <b>CARTA DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACION</b> y su remisión a la empresa/persona elegida, solicitando la documentación necesaria para la elaboración del contrato.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MAE                    | Nota Externa                                                  |
| 10 | <ul style="list-style-type: none"><li>Presentación de la documentación solicitada mediante <b>CARTA DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACION</b>, para efectos de formalizar el contrato.</li><li>En caso de que la empresa/consultor seleccionada(o) requiera un plazo mayor al previsto en la <b>CARTA DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACION</b>, deberá comunicar por escrito para que la solicitud sea rechazada o aceptada.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Proveedor              | Documentación de<br>respaldo para el<br>contrato              |
| 11 | <ul style="list-style-type: none"><li>Solicitud de elaboración de contrato por la Unidad Jurídica, adjuntando toda la documentación original del proceso, incluyendo la documentación presentada por la empresa/consultor elegida(o).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad Jurídica        | Nota Interna                                                  |
| 12 | <ul style="list-style-type: none"><li>Elaboración del contrato, en cuatro ejemplares (1. Unidad Jurídica, 2. DAF – Comprobante de pago, 3. Archivo del proceso de contratación, y 4. Proveedor/Consultor), conforme a normativa vigente.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidad Jurídica        | Contrato<br>elaborado                                         |
| 13 | <ul style="list-style-type: none"><li>Remisión del contrato en sus tres ejemplares (1. DAF – Comprobante de pago, 2. Archivo del proceso de Contratación y 3. Proveedor/Consultor), previa gestión de firma por parte del proveedor/contratista y posteriormente por la MAE.</li><li>Informe de la contratación por excepción a la Contraloría General del Estado "CGE" de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 y 32 de la Resolución CGE/027/2017, Código RE/CE-026, Versión 2.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad Jurídica        | Contrato firmado                                              |
| 14 | <ul style="list-style-type: none"><li>A la recepción del contrato debidamente firmado: Publicación en el SICOES (contratos mayores a Bs 20,000.-).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad Administrativa  | Formulario 400<br>SICOES                                      |
| 15 | <ul style="list-style-type: none"><li>Designación, vía memorándum, de la Comisión de Recepción, para la recepción de los bienes adquiridos / servicios contratados.</li><li>El memorándum deberá adjuntar copia del contrato y documentación pertinente para el cumplimiento de la designación.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MAE                    | Copia del Contrato                                            |





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA  
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 16 | <ul style="list-style-type: none"><li>Recepción del bien o servicio y emisión de conformidad a través del "INFORME DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD", verificando el cumplimiento de los términos y condiciones del Contrato.</li><li>Recepción de la factura y otros documentos referentes a la recepción del objeto de la contratación (notas de remisión, informes, etc.) verificando el cumplimiento de los plazos correspondientes.</li></ul> | Comisión/Responsable de Recepción | Factura, Nota de Remisión, etc.    |
| 17 | <ul style="list-style-type: none"><li>Presentación a la MAE, del <b>INFORME DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD</b>, juntamente con la factura y otros documentos pertinentes.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                              | Comisión/Responsable de Recepción | Informe de Recepción y Conformidad |
| 18 | <ul style="list-style-type: none"><li>Remisión de la <b>SOLICITUD DE PAGO</b>, adjuntando toda la documentación original, a la Dirección Administrativa Financiera y Comercial. En caso de que el contrato establezca varios pagos, la documentación original será adjuntada al primer pago, mencionándose este aspecto en los subsiguientes pagos.</li></ul>                                                                                | Unidad Administrativa (DAF)       |                                    |
| 19 | <ul style="list-style-type: none"><li>Archivo de la documentación original (sin solicitud de pago).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad Administrativa             | Archivo original                   |
| 20 | <ul style="list-style-type: none"><li>Publicación de la Recepción (Satisfactoria / Insatisfactoria) en el SICOES</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad Administrativa             | Formulario 500 SICOES              |

